

1009464-82.2015.8.26.0009

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... de veículo. Roubo do veículo (motocicleta). Cobrança de indenização por danos material e moral. Recusa da seguradora em pagar indenização. Valor do prêmio quitado com atraso. Ausência de cancelamento da apólice. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Pretensão à condenação das rés ao pagamento da indenização. Cabimento. Extinção ou suspensão do vínculo contratual por atraso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IX - Vila Prudente-3ª Vara Cível

Avenida Sapopemba nº 3740, Sala 201 - 2º andar - Vila Diva-CEP: 03345-000 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2154-1424 - E-mail: vlprudente3cv@tjsp.jus.br

1009464-82.2015.8.26.0009 - lauda

SENTENÇA

C O N C L U S ã O

Em 12/08/2022 faço estes autos conclusos a MMª. Juíza de Direito, Drª. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha. Eu, Juliana Pereira Diniz de Andrade, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

1009464-82.2015.8.26.0009

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Joana Maria da Silva Ciriaco

Requerido:

Ponte Rasa Corretora de Seguros Ltda e outro

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Drª. Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha

Vistos.

Joana Maria da Silva Ciriaco ajuizou a presente ação de cobrança, cumulada com indenização por dano material e moral, além de pedido de tutela de urgência em face de Ponte Rasa Corretora de Seguros Ltda. e Yasuda Marítima Seguros S/A, todos qualificados nos autos.

Cumprе esclarecer que, inicialmente, a ação também foi proposta em face de Elson Marcelino dos Santos.

Aduziu a autora em suma que: a) é idosa e realizou com a seguradora ré um contrato de seguro, apólice nº 10989851, com vigência de 31/07/2013 a 31/07/2014, em relação ao seu veículo automotor da marca FIAT/Siena G. Essen 1.6 16 V, Ano/Modelo: 2013, Gasolina, Chassi: 9BD197163D3095637, placas ETP 4717, de valor médio estimado atual de R\$ 37.998,78; b) o contrato foi firmado por intermédio do corretor de seguros Sr. Elson Marcelino dos Santos, que trabalha para a corretora de seguros ré; c) ajustou-se o pagamento do prêmio no valor total de R\$ 1.662,60, em 4 parcelas de R\$

415,65, com vencimento em 08/08/2013, 05/09/2013, 07/10/2013 e 05/11/2013, em débito automático; d) em 06/07/2014 o veículo foi furtado na Rua Coelho Neto, 70, Nova Gerti, São Caetano do Sul/SP, tendo sido lavrado Boletim de Ocorrência; e) o veículo não foi recuperado; f) no entanto, ao iniciar os trâmites para receber a indenização do seguro, o corretor Elson lhe informou que a apólice não estava constando junto à seguradora ré; g) ao diligenciar junto à seguradora ré, referida informação foi confirmada; h) em novas diligências, foi informada de que a apólice em tela havia sido cancelada por falta de pagamento do prêmio; i) não recebeu qualquer aviso/notificação referente à falta/impossibilidade de débitos das parcelas ajustadas, ou do cancelamento da apólice de seguro; j) em diligência ao seu banco, verificou que não constam em extrato as "negativas" quanto às tentativas de débito das parcelas do seguro; k) em 15/06/2015 ingressou com pleito extrajudicial perante o setor de conciliação do fórum cível central, tendo restado prejudicada a tentativa de composição entre as partes. Ao final, pugnou pela concessão da gratuidade e prioridade na tramitação processual, pela concessão de tutela de urgência, para determinar às rés que procedessem à restituição do valor do veículo segurado, pela inversão do ônus da prova, e pela procedência da demanda, com a confirmação da tutela, e condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, mais a sucumbência de praxe. Juntou documentos a fls. 18/55.

A fls. 56 foi deferida a gratuidade e a prioridade na tramitação processual, e indeferida a tutela de urgência à autora.

A fls. 130 foi homologada a desistência da ação em relação ao réu Elson.

Devidamente citada a fls. 61, a corretora de seguros ré ofertou contestação a fls. 144/171, em que ponderou que: a) a autora é carecedora da ação; b) muito tempo depois da contratação, a autora procurou a ré, que pediu a documentação e extrato bancário para demonstrar os pagamentos dos prêmios, oportunidade que a autora apresentou extratos que demonstram a insuficiência de saldo para a realização do débito automático, de forma que a seguradora recusou o pagamento da indenização; c) não há o que se falar em conduta ilícita por parte da ré, ou em dano moral; d) não tem ciência se a seguradora realizou notificação da autora informando da possibilidade de cancelamento da apólice por falta de pagamento dos prêmios, porque é ato exclusivo da seguradora. Por fim, pleiteou a extinção do feito sem resolução do mérito, ou a improcedência da demanda.

Devidamente citada a fls. 62, a seguradora ré deixou de ofertar contestação no prazo legal (fls. 172).

Réplica a fls. 176/183, em que a autora reiterou os termos expostos em sua inicial. Intimadas as partes a especificarem provas (fls. 184), a autora pediu o julgamento antecipado da lide (fls. 187/189), e a ré ficou-se inerte (fls. 190).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, pois a matéria de direito e de fato, prescinde de dilação probatória em audiência.

O feito deve ser extinto em relação à ré Ponte Rasa Corretora de Seguros Ltda., pois esta atuou como mera intermediária entre a autora e a seguradora ré, apenas atuando na aproximação entre as partes contratantes. Neste sentido:

"(...) APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTES PESSOAIS E AUXÍLIO FUNERAL. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA (DENOMINADA AUTORA). RESCISÃO AUTOMÁTICA SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRIBUÍDAS EXCLUSIVAMENTE ÀS RÉS (DENOMINADAS SEGURADORA E ESTIPULANTE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA EM FACE DA CORRETORA DE SEGUROS (DENOMINADA CORRÉ). ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERA INTERMEDIÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. No caso, não há como responsabilizar a corré AON AFFINITY DO BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. pelo evento danoso suportado pela autora, pois como foi bem demonstrado segundo as provas reunidas nos autos, inexistente causação de dano que possa lhe ser imputada no campo da corretagem. A corré, a rigor, atuou como intermediária na relação jurídica celebrada entre a autora, a seguradora e a estipulante, agindo no mero exercício de aproximação entre as partes contratantes."

(TJSP; Apelação Cível 1026186-79.2019.8.26.0001; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

A hipótese em tela enseja a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, dada a hipossuficiência técnica da consumidora, e a sua boa-fé que se presume.

Ante a revelia da seguradora ré, presumem-se verdadeiros, em relação a esta, os fatos alegados na inicial, na forma do artigo 344 do Novo Código de Processo Civil.

Reza a Súmula 616 do C. Superior Tribunal de Justiça que: "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro."

É certo que o atraso no pagamento das parcelas do prêmio do seguro não determina automaticamente a suspensão ou a extinção do contrato, mostrando-se imprescindível a prévia constituição em mora do segurado, cuja providência não se verificou no caso em exame, pois não ficou demonstrada nos autos a comunicação prévia da autora acerca do referido atraso. Portanto, sendo inequívoca a ocorrência do sinistro, cabe à seguradora a obrigação de pagar a indenização respectiva. No entanto, descabe a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral, pois o transtornos vividos pela autora caracterizam mero aborrecimento do dia-a-dia. Neste sentido:

"SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA, ESTANDO EM DISCUSSÃO O ALCANCE DA COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA, QUE ALEGA A OCORRÊNCIA DE MORA DO SEGURADO. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SUCUMBÊNCIA. HIPÓTESE DE AMPLO SUCUMBIMENTO DOS AUTORES, O QUE LHES ACARRETA A RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO DO ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POIS INAPLICÁVEL A EQUIDADE. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS RÉUS. 1. O julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, tratando-se de matéria que só a prova documental possibilita esclarecer os fatos. 2. Restou incontroversa a alegação da existência do contrato de seguro de vida, constando a cobertura de indenização por morte, sendo o valor do capital segurado aquele indicado pela ré, constante da proposta de adesão, que guarda conformidade com o valor do prêmio. 3. Os elementos dos autos, de forma coerente, evidenciam que o segurado efetuava o pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente. Qualquer atraso não determina automaticamente a suspensão ou a extinção do contrato, mostrando-se imprescindível a prévia constituição em mora, cuja providência também não se verificou no caso em exame. Portanto, sendo inequívoca a ocorrência do sinistro, cabe à seguradora a obrigação de pagar a indenização respectiva. 4. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelos autores não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 5. Houve sucumbência recíproca em amplitude muito maior em relação aos autores, que por isso ficam obrigados integralmente ao pagamento dos encargos respectivos. No tocante aos honorários, inviável se apresenta a fixação com base na equidade, pois a hipótese não se enquadra no âmbito do artigo 85, § 8º, do CPC (Tema Repetitivo 1.076), o que enseja a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade dos valores em relação à apelante, que é beneficiária da gratuidade judicial." (TJSP; Apelação Cível 1004853-35.2017.8.26.0650; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 30/05/2022)

"Seguro para monitoramento/rastreamento de veículo. Roubo do veículo (motocicleta). Cobrança de indenização por danos material e moral. Recusa da seguradora em pagar indenização. Valor do prêmio quitado com atraso. Ausência de cancelamento da

apólice. Ação julgada improcedente. Apelação do autor. Pretensão à condenação das rés ao pagamento da indenização. Cabimento. Extinção ou suspensão do vínculo contratual por atraso no pagamento do prêmio. Descabimento. Ausência de notificação do segurado. Nulidade da cláusula contratual que determina a perda de direitos, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, em casos de atraso no pagamento do prêmio. Contrato de prestação continuada. Ausência de constituição em mora do segurado. Inaplicabilidade do disposto no art. 476 do CC. Ademais, aceitação do pagamento do prêmio de forma extemporânea. Indenização securitária devida. Dano material: acolhimento. Dano moral: Descabimento.

Negligência e descaso da seguradora não comprovados. Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano moral indenizável. Dano moral que deve ser afastado.

Sentença reformada em parte, para julgar procedente, em parte, a ação para condenar a ré, Suhai, ao pagamento da indenização, valor da motocicleta nos limites de seus contratos. Recurso do autor parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1027255-82.2015.8.26.0100; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018)

Ademais, "no processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é mesmo que fato inexistente". (Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil 36ª edição, editora Forense, pág. 373).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta:

1. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação à ré Ponte Rasa Corretora de Seguros Ltda., nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.

2. JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente ação em relação à ré Yasuda Marítima Seguros S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para condenar a ré a pagar a indenização de seguro no valor do veículo furtado (100% da Tabela Fipe na data do furto, conforme fls. 33, ou seja, R\$ 38.230,00- fls. 192), devidamente corrigido desde a data do furto (06/07/2014 - fls. 39/40), com correção monetária desde a citação.

2. Deverão ser deduzidos os valores alusivos ao prêmio devido pela autora em relação ao seguro veicular em tela, no valor de R\$ 1.662,60 (fls. 33), com a devida correção monetária e juros de mora desde as datas em que deveriam ocorrer os pagamentos(fls. 33), com apuração em fase de liquidação de sentença.

3. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.

4. Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do D. Patrono da ré Ponte Rasa, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos dos artigos 85, parágrafo 2º, e 98, parágrafos 2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil.

5. Ante a sucumbência recíproca entre a autora e a ré Yasuda Marítima, porém em razão do princípio da causalidade e revelia da ré, suportará a seguradora as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da autora, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.

São Paulo, 22/11/2022.

Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha
JUÍZA DE DIREITO